

《【문제2】 우리나라 종업원지주제의 전개 과정, 문제점 및 신우리사주제도에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 우리나라 종업원지주제의 전개 과정, 문제점 및 신우리사주제도 분석

I. 서론

- 종업원지주제(Employee Stock Ownership Plan, ESOP)는 종업원이 자사 주식을 특별한 조건으로 취득·보유하도록 돕는 경영참가 및 자산형성 제도다. 이는 노사 협력과 애사심 고취를 위한 노무관리 대책이자 근로자 복리후생 수단으로 장려되어 왔다. 이하에서는 우리나라 종업원지주제의 역사적 전개 과정과 문제점을 살펴보고, 이를 보완한 신우리사주제도에 관하여 설명한다.

II. 우리나라 종업원지주제의 전개 과정 및 문제점

1. 전개 과정

(1) 우선배정제도 중심의 도입 (1968년 ~ 2001년)

- 1968년 자본시장 육성법으로 상장법인 유상증자 시 신주 10%를 근로자에게 우선 배정하며 최초 도입되었다. 1974년 대통령의 확대 실시 방안을 통해 조합의 상설화와 1년 예탁제 등 기본 틀이 잡히며 본격 보급되었다.

(2) 제도 활성화를 위한 전환 (2002년 이후)

- 근로자 단독의 자금 조달 한계를 해결하고자, 정부는 2002년 근로복지기본법을 제정하며 미국식 ESOP를 도입하였다. 이를 통해 기업 출연과 조합의 차입 자금 조달이 가능한 신우리사주제도로 전격 보완되었다.

2. 기존 제도의 문제점

(1) 일회성 취득과 근로자의 자금 부담

- 전통적 제도는 기업공개나 유상증자 등 이벤트 발생 시에만 일회성으로 가동되었다. 또한 자금력이 부족한 근로자가 주식을 전액 자기자금으로 매입해야 해 실질 참가가 저조하고 장기 자산형성 효과가 미흡했다.

(2) 추가 하락에 따른 재산 손실 위험

- 원금 보장 장치가 없어 추가 하락 시 근로자의 재산이 크게 훼손되는 리스크가 존재했다. 이는 임금 보전 및 노후 대비라는 본연의 취지를 퇴색시키고, 고용 불안과 재무 손실이 중첩되는 부작용을 낳았다.

III. 신우리사주제도의 특징 및 유형

1. 신우리사주제도의 특징

(1) 상시적 보상 및 기업 출연 허용

- 단발성 배정에서 탈피하여 기업이 이익의 일부를 무상으로 출연해 자사주를 상시 매입할 수 있도록 개선되었다. 이는 동기부여를 강화하는 보상수단이자 기업의 전략적 복리후생 인프라로 기능한다.

(2) 조합의 차입권 및 세제 혜택

- 조합이 외부 자금을 빌려 자사주를 대량 취득할 수 있는 금융 구조가 설계되었다. 또한 기업의 법인세 손비 인정과 근로자 소득공제 등 파격적인 세제 혜택을 제공하여 자발적 참가를 장려한다.

2. 주요 하위 제도 유형

(1) 회사 매칭 출연 제도 (Matching Option)

- 근로자가 주식을 취득하기 위해 자금을 적립할 때, 회사가 이에 정합하여 일정 자금이나 자사주를 매칭 기부 형태로 무상 적립해 주는 노사 상생형 지원 방식이다.

(2) 차입형 우리사주제도 (Leveraged ESOP)

- 조합이 외부 금융자금을 차입해 자사주를 일괄 취득하고, 회사가 해마다 출연금을 지급하여 대출금을 갚아나감과 동시에 근로자 개별 계정으로 주식을 순차 배분하는 선진 기법이다.

IV. 결론

- 종업원지주제는 노사 간 파트너십을 유도하는 전략적 성과배분 수단이다. 우리나라의 신우리사주제도는 기업의 출연과 차입 금융을 정교하게 결합하여 기존 일회성 제도의 자금 한계를 극복하였다. 장기적 활성화를 위해서는 추가 하락 위험을 제어할 원금보장형 금융상품의 다변화와 세제 보완이 필수적이다. 보상 제도가 협력적 노사 관계와 고용 안정이라는 목적과 시너지를 이룰 때 비로소 기업은 지속 가능한 경쟁우위를 선도할 수 있을 것이다.